ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. އަބްދުއްރަޙީމް ޙުސައިން

ހައިކޯޓު މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/HC-B12/21 ކޯޓު އަމުރު (ޝަރުތުކޮށް ބަންދުން ދޫކުރުން) 18 އޮކްޓޯބަރު 2026

Prosecutor General v. Abdurraheem Hussain

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހަކުގެ ބަންދު މުރާޖަޢާ ކުރާއިރު ބަންދުކުރި ހާލަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާތޯ ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންޖެހޭކަމާއި، ހެކިބަސް [illegible] ނުވަތަ [illegible] [illegible] [illegible] ހާލަތް ބަދަލުވުމެއް ނޫންކަމާއި، ދޫކުރާނަމަ ހުރިހާ ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކުރާނެ ޝަރުތުތަކެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަން ކަނޑައަޅައި، ޝަރުތުކޮށް ބަންދުން ދޫކުރުމުގެ ކޯޓު އަމުރު ހައިކޯޓުން އިއްތިފާޤުން ބާޠިލުކޮށްފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

މިއީ ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގެ [illegible] ކޯޓު އަމުރެއް އިސްތިއުނާފުކުރި މައްސަލައެކެވެ. [illegible] ދަށު ކޯޓުގެ ނަމާއި ނަންބަރުތަކާއި [illegible] ސިއްރުކޮށްފައިވެއެވެ.

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި އަބްދުއްރަޙީމް ޙުސައިން 14 ފެބުރުވަރީ 2024 ދުވަހު ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވެއެވެ. އެއަށްފަހު އެކި ފަހަރު މަތިން [illegible] ބަންދުން [illegible]. މައްސަލައިގައި [illegible] ކުއްޖާގެ [illegible] އަދި 13 އަހަރު ކަމަށް ދައްކާތީ، ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން 14 އޭޕްރީލް 2024 ގައި އެދިފައިވެއެވެ.

ދަށު ކޯޓު (ކޯޓުގެ ނަމާއި ނަންބަރު ސިއްރުކޮށްފައި)

ޤާނޫނުއަސާސީގެ 49 ވަނަ މާއްދާއާއި، ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާމީހުންނާ [illegible] [illegible] [illegible] ޤާނޫނުގެ 31 ވަނަ މާއްދާ އާއި 32 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އަބްދުއްރަޙީމް ޙުސައިން ބަންދުގައި ނުބަހައްޓައިފިނަމަ މިފަދަ ކުށެއް ތަކުރާރުކުރެވިދާނެ ކަމަށާއި، [illegible] މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރުމަށް 14 އޭޕްރީލް 2024 ގައި ދަށު ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފައިވެއެވެ. 18 އޭޕްރީލް 2024 ދުވަހު ދައުލަތުން، އެ ޤާނޫނުގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ހަވާލާދީ، އެ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި ޖިންސީ ނިޔަތުގައި [illegible] އަތްލުމުގެ ދައުވާ ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

އެއަށްފަހު، 03 ޑިސެންބަރު 2025 ގައި އަބްދުއްރަޙީމް ހުސައިނުގެ ފަރާތުން، އޭނާގެ ކުރީގެ ރެކޯޑެއް ނެތުމުންނާއި، ހެކިންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ އިހުތިމާލު ކުޑަ ކަމަށްވާތީއާއި، އޭނާއަކީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކަށްވާތީ އަދި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު ނިމިފައިވާތީ ދިނަ ދުވަސްކޮޅަށް ބަންދުން މިނިވަންކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. 15 ސެޕްޓެމްބަރު 2026 ގައި ދަށު ކޯޓުން، ތަޙުޤީޤުގެ ހިނގަމުންދާ ސަފުހާއަކީ ހެކިންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ އިހުތިމާލު ނެތްކަން އެނގޭތީއާއި، ކޮންމެހެން ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަށް ކުޑަކުދިންނާބެހޭ ސަލާމަތީ ދާއިރާތަކުން ގެންދެވޭނެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އޮތުމުގައި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމުގައިވާ "ބަންދުން މިނިވަންކުރުމަށް ނިންމީމެވެ" އިން ނިންމައި، ހަމަ އެދުވަހު ކޯޓު އަމުރުން އަމުރުކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/21 ޤަޟިއްޔާ

ދަށު ކޯޓުގެ ކޯޓު އަމުރު އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން 05 ފެބްރުއަރީ 2026 ގައި ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. މި މައްސަލަ ބެލީ ފަނޑިޔާރު ހުސައިން މަޖީދު، ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަހީމް މުޙައްމަދު އަދި ފަނޑިޔާރު އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަޙީމް މަޖީދުންނެވެ.

އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާ: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފީ 1 (އެކެއް) ނުކުތާއެވެ. އެ ނުކުތާއަކީ އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ އަމުރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 49 ވަނަ މާއްދާއާއި، 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 12/2009 (ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ހިންގާ ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 2 ވަނަ މާއްދާއާއި، 28 ވަނަ މާއްދާއާއި، 30 ވަނަ މާއްދާއާއި، 36 ވަނަ މާއްދާއާ ހިލާފު އަމުރެއްކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

ތަޙުޤީޤުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، ހުކުމުގެ ހިތްވަރު ނަގާ ނިމިގަތުމަށްފަހު ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ އިހުތިމާލު ނެތްކަމަށް ސާބިތުކޮށް ނުނިންމާފައިވާތީއާއި، މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށް ބަލައިގެން ދޭންޖެހޭ މުހިއްމުކަމަކަށް ނުބަލާ ވިޔަފާރިއަކަށް ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަމުގައި، އިބްރާހީމް ހުސައިން އަލީ ކުރަނީ ދިރިއުޅޭ ގޭގޭ ދޮރުމަތީގައި އޭގެ މިހާރުގެ ކަމެއްނުކުރާކަމުގެ ބައްޔަށް ކަރުދާސް ނަގާ، ޤާނޫނުގެ 36 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބަންދު މުއްދަތު ދިގުކުރުމަށް ދަށު ކޯޓުގެ ޝަރުޢީ އިޖުރާއާތު ހިފާފައިވާ އިންސާފު ނުލިބޭނެކަމަށް، ކަމާބެހޭ ފަރާތް އިހު ސަރަޙައްދުގައި އުޅުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވުމަކީ ދަށު ކޯޓުގެ ތުހުމަތާ ގުޅޭ އިސްތިއުނާފުން ނޭޅޭގޮތެއް ކަމަށެވެ.

ހައިކޯޓުގެ ކުރިމަތީގައި އޮތް ޝަރީޢަތް ސާފުކުރި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ބަދަލު މުއްދަތަށް ބަހުރުވާއިން ބަދަލުކޮށްފައިވާ ހުކުމަކުން އާދެ... ބަދަލުކުރުމަށް އެދި ނިމިގެންދާ ބަދަލުކުރުން ސަބަބު އަމުރުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާކަމަށް ފާހަގަކުރެއެވެ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބަލާގޮތުގައި (ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކަމުގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އިބްރާހީމް ނާޒިރު ކުރީގެފަދަ) ކަށަވަރުކުރެވިފައިވާ، ހެކިން ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ނުހައްޤު ބަދަލުވުންތައް ދަށުކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާނާއިގެން ސަބަބު ނެތްކަމާއި، ކުރީގެ ޝަރުޢީ ނަގާ ބަދަލުކުރުމުގެ ނުރައްކާ ގެންނަކަމަށް ވިސްނުނު ކަމަށްވާތީ ނަގާފައިވާ ބަލާފައިވާކަމަށް ތަޙުޤީޤު ނިމިގެން ދާއިރާއިން ޝަރީޢަތް ބާރަކަށް ނުވާ، ޝަރުޢީ ފުރުޞަތު ބަދަލުވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ހަމަޖެހޭގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ނެތްކަމަށް ކަމެވެ.

ނިންމުން: 18 ފެބްރުއަރީ 2026 (07 ރަމަޟާން 1448) ގައި ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވާ، އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައިވާ ކޯޓު އަމުރުގައި ބަދަލު މުއްދަތަށް ބަލާނެގޮތް ކަނޑައަޅާ، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބަދަލުކުރުމަށް އެދި

ޕްރޮސީޖަރަލް ފެއާނެސްގެ ގޮތުން މައްސަލަ ބަލާ ދަށު ކޯޓަށް 7 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅައިދިނުމަށް، އެ ހުށަހެޅުމާމެދު މި ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުގެ ތެރެއިން، އެކަށީގެންވާ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ދަށު ކޯޓަށް އަންގައި އަމުރުކުރަމެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ފައިސަލާތައް

1. ބަންދު މުރާޖަޢާ ކުރާއިރު ހާލަތު ބަދަލުވެފައިވާތޯ ބެލުމުގައި، ފުރަތަމަ ބަންދުކުރިއިރު ވުޖޫދުގައި އޮތް ކަމަށް ހަވާލާދީގެން ހާލަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާތޯ ބަލަންޖެހޭނެއެވެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުޙައްމަދު ބިޝާރު އިސްމާޢީލް ޤަޟިއްޔާ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/19 ޤަޟިއްޔާ)).
2. ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ އަނިޔާކުރުމުގެ ތުހުމަތު އެޅިފައިވާ މީހަކު، ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ މާހައުލަށް ނުވަތަ ކައިރިން ދިރިއުޅޭ މާހައުލަކަށް ދުރުކޮށްލެވިފައިވާ ހާލަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާކަމަށް ފަނޑިޔާރަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އެ ހާލަތުތަކަކީ ބަދަލު އައިސްފައިވާކަމީ ފަނޑިޔާރުގެ ނިންމުމުގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
3. ޝަރީޢަތުން ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނަގައިފައިވުމަކީ ހެކިންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ އިހުތިމާލު ނެތި ދިއުންކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން އެ ސަބަބަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބަންދުކުރި ހާލަތު ބަދަލުވެފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ.
4. ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހަކު ހާލަތު ބަދަލުވެގެން ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް އެދުނުކަމުގައިވިޔަސް، އެ ކުއްޖާ ޝަކުވާކޮށްފައި މުޖުތަމަޢުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކުރުވުމަށް، އަދި އެ ޝަކުވާތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރާކަން ގޮތުން ބަލައި އެކަށީގެންވާ މަދު މިންވަރަކަށް ބަލައިލާއިރު ޝަކުވާތަކުގެ ފުރިހަމަކަން ފަސޭހައިން ފިޔަވަޅު ކުރަންވާނެއެވެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. ޢަބްދުﷲ ޤަޟިއްޔާ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/13 ޤަޟިއްޔާ)).
5. ބަންދުކުރުމަށް ނިންމިއިރުވެސް ތުހުމަތުކުރާ ޖަރީމާގެ ކުރީގެ ރެކޯޑެއް ނެތުމަކީ، ކުރީގެ ރެކޯޑު ނެތުމަކީ އެކަނި ޒާމިން ހާލަތު ބަދަލުވާން ސަބަބަކަށް ނުވެއެވެ.
6. ޝަރީޢަތްނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަންދު މުރާޖަޢާކުރުމުގެ މައިގަނޑު އެއް މަޤްޞަދަކީ، އެ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ ގޮސްފައިވާ ހިސާބަށް ބަލައި އެ މީހެއްގެ މައްސަލަ އަވަހަށް ނިންމުމަށް ބާރުއެޅުމެވެ.
7. ބަންދު މުރާޖަޢާކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ބޭނުމަކީ ބަންދުގައި ދައުވާލިބޭ ފަރާތެއް އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތަކަށް ބަހައްޓަން ނުޖެހޭނެ އުސޫލު ގާއިމުކުރުން ކަށަވަރުކުރުމާއި، ބަންދުގައި ދިގުމުއްދަތަކަށް ހިފެހެއްޓުމަކީ މިންވަރުގެ މައްސަލައެއް އަވަހަށް ތަޙުޤީޤުކޮށް އަވަހަށް ހުކުމްކުރުމުގެ ޙައްޤު ރައްކާތެރިކުރުމެވެ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. އިބްރާހީމް ޒުހައިރު ޤަޟިއްޔާ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/09 ޤަޟިއްޔާ)).

8. ބަންދުގައި ދިގު މުއްދަތެއް ހޭދަވިނަމަވެސް، މުޖުތަމަޢަށް އުފެދިދާނެ ފުރުން ނުރައްކަލެއް ކޮށްފާނެ މީހާ ބަންދުން ދޫކުރުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 49 ވަނަ މާއްދާ ދައްކާ ގޮތެއް ނޫނެވެ.

9. މިހާރު ޝަރީޢަތް ނުނިމި ތަޙްޤީޤުގެ ސަބަބުން ގިނަދުވަސްވަމުން ވަންދެން ބަންދުގައި ހުރުމަކީ، ޖިނާއީ ޤާނޫނުގެ 36 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، އެ މިހާރު (ޝަރީޢަތުގެ ނަމަވެސް) ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް އެކަށޭނަ ޤާނޫނީ ސަބަބެއް ނުވަތަ ހުއްޖަތެއް ނޫނެވެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. އަބްދުﷲ ފަސީހުއާ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/13 ފަސީހުއާ)).

10. ހިރާސް ނަގައިނިމި ފައިލާއި އަދި ބަންދުގައި ގިނަ ދުވަސްވެފައި ހޭދަވެފައިވާ ބަންދުން ދޫކުރުމަށް ނިންމުމަށްވެސް، މުޖުތަމަޢުގެ ހައްޤާއި މުޖުތަމަޢުގެ ހައްޤު ވިސްނުމުން އެންމެ ފައިދާހުރި އަދި އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ މަސްލަހަތު އަވަހަށް ނިންމުމެވެ.

11. ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މިހާރު ހުކުމް ބަދަލުވެގެން ދޫކޮށްލުމަށްވެސް، އެ ކުރަ ޝަރީޢަތެއް މުޖުތަމަޢުގައި ހިފޭ ހުރި ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކުރުމާއި ސަލާމަތީ މަސްލަހަތު ކަމުގައިވާތީ، އެހެން ޝަރީޢަތެއް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ނިޔާވަނަ، ޝަރީޢަތް ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަކީ އުޅުމަކީ ގާނޫނީ ހަމަތަކާ ޚިލާފް ކަމެއް އުޅޭ އުޅުމެއް ކަމަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

12. އިސްތިއުނާފުގައި ބަންދުން ދޫކުރުމުގެ އަމުރު ބާޠިލުކުރާއިރު، ބަންދުހުރުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން 7 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުގެ ތެރެއިން އެކަށީގެންވާ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް މައްސަލަ ބަލާ ދަށު ކޯޓުން އަންގައި އަމުރުކުރައްވާފައެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުޙައްމަދު ބިޝާރު އިސްމާޢީލް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/19 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާއި މުހައްމަދު ބިޝާރު އިސްމާޢީލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ބަންދު މުއްދަތާ ކުރާއިރު ހާލަތު ބަދަލުވެފައިވާތޯ ބެލުމުގައި ފުރަތަމަ ބަންދުކުރިއިރު ވުޖޫދުގައި އޮތް ކަމަށް ހަވާލާދިން ހާލަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާތޯ ބަލަންޖެހޭނެއެވެ.
2. ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ އަނިޔާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު އުފުލިފައިވާ މީހަކު، ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ މާހައުލަށް ނުވަތަ ކުޑަކުދިން ދިރިއުޅޭ މާހައުލަކަށް ދޫކޮށްލެވޭނީ ބަންދުކުރި ހާލަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާކަމަށް ފަނޑިޔާރަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އެ ބަދަލު ނިންމުމުގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
3. ޝަރީޢަތުން ހުކުމުގެ ހެކިބަސް ނަގަފައިވުމަކީ ހުކުމްނަކަން ނުޖެހޭ ފުރުޞަތުގެ އިސްތިމްރާރު ނަޒަރު ދިފާޢުކުރުމުގައި ނުބެލޭނެއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. ޢަބްދުﷲ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/13 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާއި ޢަބްދުﷲ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހަކު ހާލަތު ބަދަލުވެގެން ބަންދުން ދޫކޮށްލާފައިވާނަމަވެސް، އެ ކުއްޖާ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ހިފެހެއްޓޭނެ ހުރިހާ ރައްކާތެރިކަމާއި ހަރުދަނާ ކުރެވޭފަދަ ޝަރުތުތަކެއް ކަނޑައެޅުން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.
2. މީހަކު ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ތަޙުޤީޤުގެ ސަބަބުން ބަންދުގައި ހުރުމަކީ ޤާނޫނުގެ 36 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، އެ މީހަކު (ޝަރީޢަތް ކޮށް ނިމެންދެން) ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް އެދޭނެ ޤާނޫނީ ސަބަބެއް ނުވަތަ ހުއްޖަތެއް ނޫނެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. ޢިމުރާން ތަޤިއްޔު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/09 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާއި ޢިމުރާން ތަޤިއްޔު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ބަންދު މުރާޖަޢާކުރުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ބަންދުގައި މަރުވާލިބޭ ފަރާތްތަކަށް އުކަހިގެންވާ ވަރަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތެއް ވަންދެން ނުލިބޭނެ އުސޫލެއް ގާއިމުކުރުމެވެ.
2. ބަންދުގައި ދިގުމުއްދަތަކަށް ބަހައްޓާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ތަޙުޤީޤުކޮށް ޝަރީޢަތުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުށަހެޅުމަށް ޖެހޭ ހަމަވާނެއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޖުބައިރު ޢަލީ އަދި ނާސިމް ޢަލީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/13,14 ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި ޖުބައިރު ޢަލީ އަދި ނާސިމް ޢަލީ (މި ޤަޟިއްޔާއަކީ ހަވާލާދީފައިވާ ދައުލަތުގެ ވާހަކައިގައެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހުކުމްގެ ހުކުމަށް ނަގާ ނިމިފައިވުމަކީ ހުކުމްނަގާ ނުފޫޒު ފޯރުމުގެ އިސްތިސްނާއާއި ނޯޓިސް ސަބަބުން. ހުކުމަށް ނަގާ ނިމޭފަރާތުން ހުކުމް ސިޓީ ފޮނުވައި ހުކުމަށް ތަންފީޒުކުރުމަށް އެދޭ ގޮތަށް އަންގާނެއެވެ.